

GPAI - EXCLUSIONES Y EXCEPCIONES EU AI ACT

Guía Técnica para Equipo Comercial

Fecha: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Objetivo: Clarificar qué modelos están excluidos/incluidos en obligaciones GPAI (General-Purpose AI)

□ DEFINICIÓN GPAI (Art. 3.44 + 3.45)

¿Qué es un modelo GPAI?

“Modelo de IA de propósito general”: modelo de IA, incluido cuando se entrena con autoaprendizaje o aprendizaje autosupervisado, que presenta una generalidad significativa y es capaz de realizar competentemente una amplia gama de tareas distintivas, independientemente de la forma en que se comercialice, y que puede integrarse en diversos sistemas o aplicaciones posteriores, excepto los modelos de IA que se utilizan antes de su puesta en el mercado para investigación, desarrollo o creación de prototipos.

Características Clave GPAI:

1. **Generalidad significativa** → Puede hacer múltiples tareas diferentes
 2. **Amplia gama de tareas** → No especializado en una sola cosa
 3. **Integrable en sistemas posteriores** → Puede usarse como base para aplicaciones
 4. **Comercializado o accesible** → Puesto en el mercado o servicio
-

□ MODELOS EXCLUIDOS DE GPAI

1. MODELOS DE INVESTIGACIÓN Y PROTOTIPADO (Art. 3.44 excepción)

Descripción: Modelos utilizados **ANTES** de su puesta en el mercado para: - Investigación científica - Desarrollo interno - Creación de prototipos (PoC)

Condiciones de Exclusión:

- NO comercializado
- NO disponible públicamente (ni siquiera como API)
- NO integrado en productos/servicios de terceros
- Uso **EXCLUSIVO** interno R&D

Ejemplos Excluidos: - Modelo experimental universidad (paper académico) - Prototipo interno startup (antes de MVP) - Modelo R&D empresa (sin release externo)

△ **PIERDE EXCLUSIÓN cuando:** - Se lanza API pública (aunque sea beta) - Se integra en producto comercial - Se licencia a terceros - Se publica como open-source con uso comercial

Aplicabilidad CodeflowX: > “Si tu modelo GPAI está en R&D, NO necesitas cumplir Art. 51-53 todavía. CodeflowX puede ayudarte a prepararte ANTES del release comercial.”

2. MODELOS DE TAREA ESPECÍFICA (NO GPAI por definición)

Descripción: Modelos entrenados/fine-tuned para UNA tarea específica sin generalidad significativa.

Criterios de Exclusión:

- Diseñado para UNA tarea concreta
- NO puede realizar tareas diversas sin reentrenamiento
- Arquitectura/tamaño no permite generalidad
- Fine-tuning sobre dominio muy específico

Ejemplos Excluidos (NO son GPAI): | Modelo | Tarea Específica | ¿Por qué NO es GPAI? | |----|-----|-----|

Clasificador spam emails | Clasificación binaria | Solo spam/no-spam, no generalizable | | **Detector fraude bancario** | Clasificación transacciones | Solo dominio financiero específico | | **OCR facturas** | Extracción datos facturas | Solo OCR estructurado, no NLP general | | **Predictor churn** | Predicción probabilidad abandono | Solo dominio específico empresa | | **Recommendation engine Netflix** | Recomendación películas | Solo recomendación catálogo específico | | **Chatbot FAQ soporte** | Respuestas predefinidas | Solo FAQs específicas, no conversacional general |

△ **PERO SÍ son GPAI:** | Modelo | ¿Por qué SÍ es GPAI? | |----|-----| | **GPT-4, Claude, Gemini** | Capacidad NLP general (traducción, resumen, código, análisis, etc.) | | **BERT/roBERTa base** | Embeddings generalizables múltiples tareas NLP | | **LLaMA, Mistral** | Modelos fundacionales multiuso | | **CLIP, DALL-E** | Multimodal imagen-texto con capacidad general | | **Whisper** | Transcripción multiidioma con capacidad general |

Aplicabilidad CodeflowX: > “Si tu modelo solo hace predicción churn o clasificación spam, NO es GPAI → Solo aplica Art. 9-15 si es alto riesgo (Anexo III). CodeflowX igualmente te ayuda con compliance alto riesgo.”

3. MODELOS OPEN SOURCE CON LICENCIA LIBRE (Art. 53.1.c + Recital 110)

△ **IMPORTANTE:** Open source NO excluye automáticamente de GPAI, pero reduce obligaciones.

Condiciones para Obligaciones Reducidas:

- ☐ Publicado bajo licencia open source (MIT, Apache 2.0, GPL, etc.)
- ☐ Pesos del modelo disponibles públicamente
- ☐ Código entrenamiento disponible
- ☐ Documentación suficiente sobre datos entrenamiento
- ☐ NO riesgo sistémico ($<10^{25}$ FLOPs o evaluación favorable)

Obligaciones Reducidas (Art. 53.1.c):

Obligación	Open Source GPAI	GPAI Propietario
Documentación técnica	☐ Sí (simplificada)	☐ Sí (completa)
Política respeto copyright	☐ Sí	☐ Sí
Resumen datos entrenamiento	☐ Sí (público)	☐ Sí
Evaluación riesgo sistémico	$\triangle$ Solo si $>10^{25}$ FLOPs	$\triangle$ Solo si $>10^{25}$ FLOPs
Cumplimiento Código de Conducta	☐ Voluntario	☐ Voluntario

Ejemplos Open Source GPAI: - **LLaMA (Meta)** → Open weights, obligaciones reducidas - **Mistral** → Open source, documentación pública - **Falcon** → Open source, compliance transparente - **BLOOM** → Open source, datos entrenamiento documentados

$\triangle$ **ATENCIÓN:** Open source con riesgo sistémico ($>10^{25}$ FLOPs) Sí tiene obligaciones completas Art. 51.

Aplicabilidad CodeflowX: > “Si tu modelo es open source $<10^{25}$ FLOPs, obligaciones GPAI son menores. CodeflowX puede generar documentación Art. 53.1 automáticamente (copyright, datos, modelo card).”

4. MODELOS POR DEBAJO DEL UMBRAL DE RIESGO SISTÉMICO ($<10^{25}$ FLOPs)

Descripción: Modelos GPAI que NO alcanzan el umbral de riesgo sistémico tienen obligaciones **reducidas**.

Umbral Riesgo Sistémico (Art. 51.1):

- ☐ RIESGO SISTÉMICO: $\geq 10^{25}$ FLOPs de cómputo entrenamiento
- ☐ NO RIESGO SISTÉMICO: $< 10^{25}$ FLOPs

¿Cuánto es 10^{25} FLOPs?

Modelo	FLOPs Entrenamiento	¿Riesgo Sistémico?
GPT-3 (175B)	$\sim 3.14 \times 10^{23}$	× NO (debajo umbral)
GPT-4	$\sim 2 \times 10^{25}$ (estimado)	☐ Sí (sobre umbral)
LLaMA-2 70B	$\sim 1.7 \times 10^{24}$	× NO
Claude 3 Opus	$\sim 10^{25}$ (estimado)	$\triangle$ Probablemente Sí

Gemini Ultra	>10 ²⁵ (estimado)	☐ SÍ
BERT-base	~10 ¹⁸	× NO (muy debajo)
Mistral 7B	~10 ²³	× NO

Obligaciones por Categoría:

A. GPAI SIN Riesgo Sistémico (<10²⁵ FLOPs) - Art. 53

- ☐ Documentación técnica (Art. 53.1.a)
- ☐ Política respeto copyright datos entrenamiento (Art. 53.1.b)
- ☐ Resumen público datos entrenamiento (Art. 53.1.d)
- ☐ Cumplimiento Código de Conducta (Art. 56) - VOLUNTARIO
- × NO evaluación modelos/riesgos sistémicos
- × NO adversarial testing obligatorio
- × NO seguimiento incidentes graves
- × NO ciberseguridad reforzada

Esfuerzo Compliance: BAJO (2-4 semanas con CodeflowX)

B. GPAI CON Riesgo Sistémico (≥10²⁵ FLOPs) - Art. 51

- ☐ TODAS las de Art. 53 (documentación, copyright, datos)
- ☐ Evaluación modelo + mitigación riesgos sistémicos (Art. 51.1.a)
- ☐ Adversarial testing (Art. 51.1.b)
- ☐ Evaluación + mitigación riesgos sistémicos graves (Art. 51.1.c)
- ☐ Seguimiento incidentes graves + reporting (Art. 51.1.d)
- ☐ Ciberseguridad protección modelo + infraestructura (Art. 51.1.e)
- ☐ Eficiencia energética reportada (Art. 51.1.f)
- ☐ Notificación a AI Office si riesgo sistémico (Art. 52.1)

Esfuerzo Compliance: ALTO (8-12 semanas con CodeflowX)

Aplicabilidad CodeflowX: > “¿Tu modelo <10²⁵ FLOPs?
Obligaciones GPAI son menores (Art. 53 solo). CodeflowX genera documentación + copyright + datos automáticamente.
 ¿Tu modelo ≥10²⁵ FLOPs? Necesitas Art. 51 completo →
CodeflowX incluye adversarial testing + incident tracking.”

5. MODELOS GPAI USADOS EXCLUSIVAMENTE EN SISTEMAS NO ALTO RIESGO

⚠ **ATENCIÓN:** Esto NO excluye de obligaciones GPAI, pero reduce urgencia.

Escenario:

Empresa X usa GPT-4 API (GPAI riesgo sistémico) para:

- Chatbot atención cliente (riesgo limitado Art. 50)
- Generación marketing content (riesgo mínimo)
- Asistente interno empleados (riesgo mínimo)

- Empresa X NO es proveedor GPAI (OpenAI lo es)
- Empresa X cumple Art. 50 (transparencia) para chatbot
- Empresa X NO tiene obligaciones Art. 51 (las tiene OpenAI)

Regla:

Obligaciones GPAI (Art. 51-53):

- Recaen sobre PROVEEDOR del modelo GPAI
- NO sobre DEPLOYER que usa API modelo terceros

Obligaciones sistemas alto riesgo (Art. 9-15):

- Recaen sobre DEPLOYER del sistema IA
- Incluido si usa modelo GPAI tercero como componente

Ejemplos:

Caso	Rol	Obligaciones
OpenAI publica GPT-4	Proveedor GPAI	Art. 51-53 (GPAI riesgo sistémico)
Empresa X usa GPT-4 API para contratación	Deployer alto riesgo	Art. 9-15 (sistema alto riesgo) + Art. 50 (transparencia)
Empresa Y usa GPT-4 para chatbot FAQ	Deployer riesgo limitado	Art. 50 (transparencia chatbot)
Universidad Z entrena LLaMA-3 clon	Proveedor GPAI	Art. 53 (si $<10^{25}$) o Art. 51 (si $\geq 10^{25}$)

Aplicabilidad CodeflowX: > “¿Usas modelo GPAI tercero (GPT-4, Claude, etc.) en sistema alto riesgo? CodeflowX te ayuda con Art. 9-15 (tu responsabilidad como deployer). Las obligaciones GPAI Art. 51-53 las cumple el proveedor (OpenAI, Anthropic).”

❑ MODELOS QUE NO PUEDEN EXCLUIRSE DE GPAI

Características que SIEMPRE clasifican como GPAI:

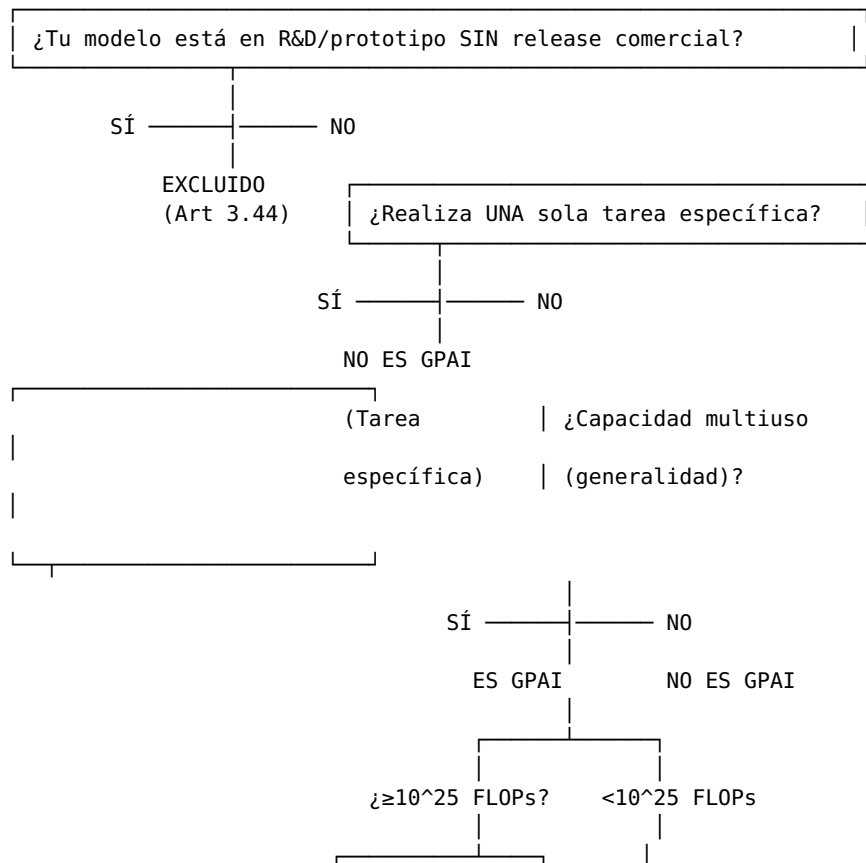
- × Modelo multiuso (NLP general, visión general, multimodal)
- × Capacidad realizar tareas diversas sin reentrenamiento
- × Arquitectura transformer grande (>1B parámetros típicamente)
- × Entrenado datasets generales (Common Crawl, Wikipedia, etc.)
- × Comercializado como "foundation model" o "base model"
- × API pública multi-tenant
- × Fine-tunable por terceros para múltiples tareas

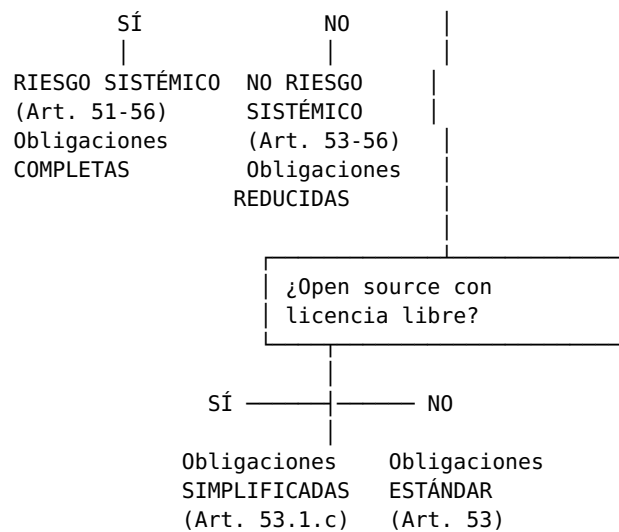
Ejemplos que SÍ son GPAI (sin excepción):

Modelo	Proveedor	¿Por qué es GPAI?	Riesgo Sistémico
GPT-4, GPT-4 Turbo	OpenAI	NLP general, multiuso	❑ Sí ($\geq 10^{25}$)
Claude 3 (Opus, Sonnet,	Anthropic	NLP general, multiuso	⚠ Opus probablemente Sí

Haiku)			
Gemini Ultra, Pro, Nano	Google	Multimodal general	△ Ultra probablemente SÍ
LLaMA 2, LLaMA 3	Meta	NLP general, open weights	× NO (<10 ²⁵)
Mistral Large, 8x7B	Mistral	NLP general, multiuso	× NO (<10 ²⁵)
DALL-E 3	OpenAI	Generación imagen general	△ Depende FLOPs
Stable Diffusion XL	Stability AI	Generación imagen general	× NO (<10 ²⁵)
Whisper	OpenAI	Transcripción multiidioma	× NO (<10 ²⁵)
CLIP	OpenAI	Embeddings multimodal	× NO (<10 ²⁵)

□ ÁRBOL DE DECISIÓN: ¿MI MODELO ES GPAI?





▣ ARGUMENTOS COMERCIALES POR ESCENARIO

Escenario 1: Cliente usa API modelo GPAI tercero (GPT-4, Claude)

Situación:

Cliente X: "Usamos GPT-4 para sistema contratación RR.HH."
→ Sistema alto riesgo (Anexo III.4.a empleo)
→ PERO usan API OpenAI (no entrenan modelo propio)

Argumento CodeflowX:

- ▣ "No tienes obligaciones GPAI Art. 51-53 (las tiene OpenAI)."
- ▣ "Sí tienes obligaciones sistema alto riesgo Art. 9-15."
- ▣ "CodeflowX cubre Art. 9-15 completo: logging, supervisión humana, transparencia, documentación técnica, evaluación conformidad."
- ▣ "PLUS: Art. 50 transparencia (chatbot debe declarar que es IA)."

Objeción típica: "Pero OpenAI ya cumple AI Act..."

Respuesta:

"OpenAI cumple obligaciones como PROVEEDOR del modelo GPAI (Art. 51-53).
TÚ eres DEPLOYER del sistema alto riesgo contratación (Art. 9-15).
→ Son obligaciones DIFERENTES.
→ Tú respondes ante auditoría/autoridad por el sistema contratación, no OpenAI.
→ CodeflowX documenta TU sistema (Anexo IV), TU supervisión humana (Art. 14), TUS logs (Art. 12)."



Escenario 2: Cliente entrena modelo GPAI propio (<10^25 FLOPs)

Situación:

Cliente Y: "Hemos fine-tuned LLaMA-2 70B en nuestros datos internos para asistente legal."
→ Fine-tuning $\sim 10^{23}$ FLOPs (debajo umbral riesgo sistémico)
→ Modelo GPAI (capacidad NLP general)
→ NO riesgo sistémico

Argumento CodeflowX:

- "Tu modelo ES GPAI (Art. 3.44) → obligaciones Art. 53."
 - "NO riesgo sistémico ($< 10^{25}$) → obligaciones REDUCIDAS (no Art. 51)."
 - "CodeflowX genera automáticamente:
 - Documentación técnica modelo (Art. 53.1.a)
 - Política copyright datos entrenamiento (Art. 53.1.b)
 - Resumen público datos entrenamiento (Art. 53.1.d)"
 - "Esfuerzo: 2-4 semanas vs 12-16 semanas manual."
 - "Si luego despliegas asistente legal como sistema alto riesgo (Anexo III.8 legal), CodeflowX también cubre Art. 9-15."
-

Escenario 3: Cliente entrena modelo GPAI grande ($\geq 10^{25}$ FLOPs)

Situación:

Cliente Z: "Estamos entrenando modelo LLM 200B parámetros desde cero."
→ Entrenamiento $\sim 5 \times 10^{25}$ FLOPs (SOBRE umbral riesgo sistémico)
→ Modelo GPAI con riesgo sistémico

Argumento CodeflowX:

- "Tu modelo ES GPAI con RIESGO SISTÉMICO (Art. 51-56)."
 - "Obligaciones CRÍTICAS + compliance COMPLEJO:
 - Evaluación riesgos sistémicos (Art. 51.1.a)
 - Adversarial testing obligatorio (Art. 51.1.b)
 - Seguimiento incidentes graves (Art. 51.1.d)
 - Ciberseguridad reforzada (Art. 51.1.e)
 - Eficiencia energética (Art. 51.1.f)
 - Notificación AI Office (Art. 52.1)"
 - "CodeflowX incluye:
 - leka-adversarial-robustness (adversarial testing automatizado)
 - leka-agent-monitoring (seguimiento incidentes)
 - leka-sustainability-metrics (CO2, energy, water)
 - Export Art. 52.1 notificación AI Office (formato estándar)"
 - "Esfuerzo: 8-12 semanas con CodeflowX vs 24-36 semanas manual."
 - "ROI crítico: multas riesgo sistémico hasta 15M€ o 3% facturación global."
-

Escenario 4: Cliente modelo tarea específica (NO GPAI)

Situación:

Cliente W: "Tenemos modelo ML que predice churn clientes B2B."
→ Predicción probabilidad abandono (regresión logística/XGBoost)
→ Tarea ESPECÍFICA (no generalizable)

→ NO es GPAI

Argumento CodeflowX:

- ☐ "Tu modelo NO es GPAI (tarea específica predicción churn)."
- ☐ "¿Es alto riesgo? Depende:
 - Si predicción churn afecta empleo/contratos → Anexo III.4 → SÍ
 - Si solo marketing interno → NO alto riesgo"
- ☐ "Si NO alto riesgo: compliance mínimo (solo transparencia Art. 50 si aplica)."
- ☐ "Si SÍ alto riesgo: necesitas Art. 9-15 (sin Art. 51-53 GPAI)."
- ☐ "CodeflowX igualmente útil:
 - Catalogación + clasificación riesgo (FASE 1)
 - Documentación técnica si alto riesgo (Anexo IV)
 - Bias detection, explainability, logging (Art. 10, 13, 12)"

☐ CHECKLIST COMERCIAL: CLASIFICACIÓN GPAI CLIENTE

Use esta checklist en discovery call para determinar obligaciones GPAI:

CHECKLIST CLASIFICACIÓN GPAI	
1. ¿Cliente entrena modelo propio o usa API tercero?	
☐ Entrena propio → Ir pregunta 2	
☐ Usa API tercero (GPT-4, Claude, etc.) → NO obligaciones GPAI	
2. ¿Modelo está en R&D/prototipo SIN release comercial?	
☐ SÍ → EXCLUIDO GPAI (Art. 3.44)	
☐ NO → Ir pregunta 3	
3. ¿Modelo puede realizar MÚLTIPLES tareas diversas?	
☐ SÍ (NLP general, visión general, etc.) → ES GPAI, ir 4	
☐ NO (solo clasificación spam, churn, etc.) → NO GPAI	
4. ¿Cómputo entrenamiento $\geq 10^{25}$ FLOPs?	
☐ SÍ → GPAI RIESGO SISTÉMICO (Art. 51-56)	
☐ NO → GPAI SIN riesgo sistémico (Art. 53-56)	
☐ NO SÉ → Estimar por parámetros:	
- <10B parámetros → probablemente NO	
- 10-100B parámetros → depende datos/epochs	
- >100B parámetros → probablemente SÍ	
5. ¿Modelo open source con licencia libre?	
☐ SÍ → Obligaciones SIMPLIFICADAS (Art. 53.1.c)	
☐ NO → Obligaciones ESTÁNDAR	

☐ PREGUNTAS FRECUENTES COMERCIALES

1. “¿Si uso GPT-4 API, tengo obligaciones GPAI?”

NO. Obligaciones GPAI Art. 51-53 las tiene OpenAI (proveedor). Tú tienes obligaciones como **deployer** del sistema que usa GPT-4: - Si sistema alto riesgo → Art. 9-15 - Si chatbot → Art. 50 (transparencia) - Si otro uso → depende clasificación riesgo

2. “¿LLaMA-2 fine-tuned es GPAI?”

SÍ, porque LLaMA-2 base tiene capacidad NLP general. Fine-tuning NO elimina clasificación GPAI. Obligaciones: - Si fine-tuning <10^25 FLOPs → Art. 53 (reducidas) - Si fine-tuning ≥10^25 FLOPs → Art. 51-56 (completas)

PERO si fine-tuning extremo convierte modelo en tarea única específica → podría argumentarse NO GPAI (depende caso).

3. “¿BERT/RoBERTa es GPAI?”

SÍ, BERT/RoBERTa son GPAI porque generan embeddings generalizables para múltiples tareas NLP. Obligaciones: - <10^25 FLOPs → Art. 53 (casi todos casos) - Open source (MIT license) → obligaciones simplificadas Art. 53.1.c

4. “¿Modelo clasificación fraude bancario es GPAI?”

NO. Clasificación fraude es tarea específica. NO tiene generalidad significativa. **PERO:** - Fraude bancario → Anexo III.5.a (scoring crediticio) → Alto riesgo - Necesitas Art. 9-15 (sin Art. 51-53)

5. “¿Cuándo empieza obligatoriedad GPAI?”

Fecha	Obligación GPAI
2 Agosto 2025	GPAI riesgo sistémico (≥10^25 FLOPs) → Art. 51-56
2 Agosto 2026	GPAI sin riesgo sistémico (<10^25 FLOPs) → Art. 53-56

YA VIGENTE (desde Ago 2025): Riesgo sistémico
PRÓXIMO (Ago 2026): GPAI general

📄 TABLA RESUMEN: OBLIGACIONES POR TIPO MODELO

Tipo Modelo	Ejemplo	GPAI	Obligaciones	Deadline	Co C
API tercero	GPT-4 API	N/A (proveedor lo es)	Art. 9-15 si alto riesgo	Ago 2026	📄 1

GPAI riesgo sistémico	GPT-4 propio	☐ SÍ	Art. 51-56 completo	Ago 2025	☐ 1
GPAI sin riesgo sistémico	LLaMA-2 70B fine-tuned	☐ SÍ	Art. 53-56 reducido	Ago 2026	☐ 1
GPAI open source	Mistral 7B publicado	☐ SÍ	Art. 53-56 simplificado	Ago 2026	☐ 1
Tarea específica alto riesgo	Scoring crediticio	x NO	Art. 9-15	Ago 2026	☐ 1
Tarea específica NO alto riesgo	Predictor stock interno	x NO	Mínimo (voluntario)	N/A	☐ 1
R&D sin release	Prototipo universidad	x EXCLUIDO	Ninguna (hasta release)	N/A	Pr

☐ ARGUMENTACIÓN ROI POR CATEGORÍA GPAI

Cliente GPAI Riesgo Sistémico ($\geq 10^{25}$ FLOPs):

SIN CODEFLOWX:

- Adversarial testing manual: 8-12 semanas + 60.000€ consultores
- Evaluación riesgos sistémicos: 6-8 semanas + 45.000€ consultores
- Ciberseguridad compliance: 4-6 semanas + 30.000€ auditoría
- Seguimiento incidentes: 15.000€/año operativo

TOTAL: 24-26 semanas + 135.000€ inicial + 15k€/año

CON CODEFLOWX:

- Adversarial testing automatizado: 2 semanas + incluido
- Evaluación riesgos sistémicos: 1 semana + incluido
- Ciberseguridad: compliance automatizado + incluido
- Seguimiento incidentes: automatizado + incluido

TOTAL: 3 semanas + 36.000€/año licencia

AHORRO: 99.000€ + 21 semanas (81% tiempo)

Cliente GPAI Sin Riesgo Sistémico ($< 10^{25}$ FLOPs):

SIN CODEFLOWX:

- Documentación técnica modelo: 3-4 semanas + 18.000€
- Política copyright datos: 2 semanas + 9.000€
- Resumen datos entrenamiento: 1 semana + 4.500€

TOTAL: 6-7 semanas + 31.500€

CON CODEFLOWX:

- Documentación automática: 3 días + incluido
- Política copyright: 1 día + incluido
- Resumen datos: 1 día + incluido

TOTAL: 5 días + 12.000€/año licencia

AHORRO: 19.500€ + 5.5 semanas (87% tiempo)

☐ CONTACTO Y RECURSOS

Para más información sobre clasificación GPAI y obligaciones específicas:

- **Equipo Legal:** legal@codeflowx.ai
- **Documentación técnica:** docs.codeflowx.ai/gpai-compliance
- **Demo personalizada:** [LINK calendly]

Documento preparado por: Equipo CodeflowX

Última actualización: Noviembre 2025

Versión: 1.0

Confidencialidad: Uso interno equipo comercial